

第九章



国际供应源搜寻



学习目标

- 了解国际供应源搜寻的概念
- 熟知国际供应源搜寻带来的优点和缺点
- 掌握国际供应源搜寻注意事项



基本概念

国际供应源搜寻；国际供应源评估；国际供应源风险评估；国际贸易术语解释通则

第一节 国际供应源搜寻概况

一、国际供应源搜寻的概念

国际供应源搜寻是指一个国家从海外或其他国家的供应商处获取商品和服务的行为，是为商品、服务或工程项目寻找外部供应商的过程。

由于运输技术、信息和通信技术的进步，贸易壁垒的降低，采购搜索效率的提高以及特定国家或地区的供应因素的推动，国际供应源搜寻既包括

通过更广阔的国际供应商网络进行供应源搜寻，还涉及国际化供应网络的建立，通过这个网络能够灵活、有竞争性地满足公司的供应源搜寻的需要。

二、促进国际供应源搜寻发展的因素

近年来，国际供应源搜寻取得了很大的发展，背后的驱动因素主要包括：运输和通信技术的进步、贸易壁垒的降低以及特定国家或地区的供应因素。此外，时间和速度越来越被认为是市场竞争力的关键因素，贸易促进平台、国际营销服务网络、跨境电子商务等都对促进国际供应源搜寻奠定了基础。

在全球采购环境下，国际供应源搜寻是从世界各地寻找供应商为公司提供商品和服务的过程。它包括寻找合格的供应商、收集供应商信息、评估供应商、制定采购策略和选择供应商。在进行供应源搜寻时，重要的是要考虑质量、交货时间、价格和其他对公司重要的标准。

三、国际供应源搜寻带来的优点和缺点

作为国际贸易的一个组成部分，国际供应源搜寻的发展自然会促进国际贸易的发展。

国际供应源搜寻的主要优点是：

首先，国际供应源搜寻可以带来技术进步。如改善运输和通信技术、提高特定国家或地区的技术标准的兼容性、搭建及优化跨境电商平台等等。

其次，拥有多样化供应商基础的国际供应源搜寻可以推动竞争和创新，以满足客户日益变化的产品和服务的需求。

再次，国际供应链搜寻也有助于降低供应链调整的风险，提高采购效率。

国际供应源搜寻的主要缺点是：

首先，价格和成本的风险。识别、评估以及开发新的供应源所带来的额外成本，导致交易成本升高。汇率风险、支付风险、与成本相关的各种关税和非关税贸易壁垒的产生也可能带来价格和成本的提升。

其次，产生质量风险。由于距离遥远或报告机制的不同，难以获得经

过验证的供应商资格预审信息，对供应商质量管理体系监督困难，对供应商自身供应链的追溯会很困难。

再次，提升了供应链管理的难度。由于国际供应源搜寻可能涉及跨文化问题，包括语言问题、信仰问题、价值观问题的差异，拉长了沟通链条，增加了信息失真的风险，增加了管理的复杂度和困难度。

四、国际供应链搜寻的挑战

国际供应链搜寻面临的挑战包括物流、法规、海关、语言、文化差异、时区、货币波动、法律和监管、质量标准、沟通问题、政府关系、监管要求、物流和仓储等等。

除此之外，极端天气事件、环境问题、物流问题、脱碳和可持续性、供应商健康以及自然灾害（如地震、洪水、风暴等）、政治和经济的稳定性等都会对国际供应链搜寻带来挑战。

第二节 国际供应源搜寻注意事项

随着全球贸易自由化程度的不断加深，企业更加倾向于在全球范围内寻求最佳供应商，采购品质优良、价格合理的物料，以实现资源的有效配置，这已成为国际供应源搜寻的主要目标。

一、国际供应源搜寻的具体内容

国际采购被定义为根据既定标准寻找、评估和聘用供应商的过程。为了实现成本节约和组织的最佳价值，企业需要在全球范围内为采购方寻找合适的供应商。国际供应源搜寻的具体内容包括五个阶段：建立团队、对

供应商进行市场研究、战略开发、供应商选择和评估以及合同管理。

二、国际供应源搜寻注意事项

在进行全球采购时，在全球选择供应商比在国内选择供应商更为复杂，国际供应源搜寻要特别考虑以下 10 个因素。

1. 供应源的选择与评估因素

进行有效供应源搜寻的关键是选择负责的、高效的供应商。采购方需要对供应商进行详细评估，评价信息的主要来源有两个，分别是采购者的经验和对供应源的实地考察。到供应商处进行实地考察会获得更多的资料，但是需要投入的时间和成本都相对较高。

2. 政治因素

若受供应源所在国政治因素的影响，供应中断的风险可能会很大。采购者必须对风险作出估计。如果风险很高，采购者就必须采取一些措施监视事态的发展，以便及时对不利事态作出反应并寻找替代办法。必要时，甚至有可能重新选择新的供应源。

3. 汇率因素

在全球采购中，采用何种货币付款也是影响供应源搜寻的重要因素。特别是对于交付时间较长的采购而言，如果汇率出现较大的变动，实际采购价格相对合同签订时就会有较大出入。

4. 价格因素

传统采购活动的重点在于将供应商的不同报价进行详细比较。但是在评价全球供应商的不同报价时，涉及利用最小离岸价和成本变动进行分析，需要收集的数据更多，必要时还需考虑建立成本模型进行比较分析。

5. 质量因素

在全球采购中，供应商和采购方就质量规格达成明确标准非常重要。另外，买卖双方就采用什么样的质量控制、如何对质量进行验收达成一致也很重要。

6. 收货方式因素

由于买卖双方地理距离较远，如果采购方因质量问题而拒绝接收供应

商的产品和服务，退货或重新发货方式和费用都需要重点关注。

7. 法律因素

由于诉讼费用昂贵并且耗时较长，全球采购的风险相较国内更高。

8. 物流因素

国际原材料采购中的运输方式和责任承担问题要比国内运输复杂得多。另外，国际采购中的包装和保险要求相较国内也更复杂。

9. 语言

相同的词在不同的文化背景下会有不同的含义，为了便于和国外供应商打交道，采购相关人员可能需要接受语言培训。

10. 文化和社会习惯

各个国家的商业习惯会因地区不同而变化。采购人员需要根据当地习俗和供应方进行有效的商谈。

三、国际供应源评估

采购方可以使用一系列工具和技能评估国际供应商的能力和风险。包括评估额外成本、贸易壁垒、支付风险和运输风险等，除此之外，供应商还应评估污染风险，并记录与成本相关的所有风险。

四、国际供应源风险评估

国际供应源风险管理包括监测和控制供应商潜在风险，创建多种灵活选择供应商的供应链。具体包括识别、评估和开发可能产生额外成本的新供应来源。除此之外，各国也必须意识到可能影响其供应源获得的潜在自然或人为灾害，制定并实施全球供应源风险管理举措。

五、国际供应源风险管理技术

国际供应源风险管理技术包括识别和记录风险，构建供应源风险管理

框架，监控风险，实施降低风险、转移风险和接受风险的战略。这包括分析每个过程环节、参与者和环境，以识别风险因素，并了解每个风险事件的特征、原因、关系和潜在后果。



小案例

“全球寻源”在行动

寻到的是资源 带来的是利润

某钻探公司采购 1 套 35 MPa 防硫化氢蒸汽加热器，计划采购金额为 400 多万元。项目实施单位遵循历史的采购经验，推荐英国某公司进行单一来源采购。由于供方对其需求非常了解，采取单一来源采购的方式，其最终的采购价格往往在报价基础上降幅不大，不利于控制采购成本。对此，采购方通过展开细致、深入的市场调研，找到美国另一家同类产品供应商，经了解，其使用业绩、技术性能和售后服务等方面完全能满足该项目的技术要求，遂邀请其参加采购谈判，将单一来源的采购方式调整为竞争性谈判采购方式。一个为了保住市场份额，一个为了打入新的市场，使得报价颇具竞争性，两家供应商在谈判中都作出了较大让步，美国公司最终报价比英国公司最终报价少 90.51 万元，与计划采购金额相比，降低 195.91 万元。

“单一来源”从字面上就透露出了选择的唯一性，似乎天然就失去了实现采购效益最大化的基础。面对这类采购真的就意味着放弃竞争吗？显然不是。对于技术含量较高、处于垄断地位的单一来源采购或是既定来源采购，打破资源上的局限，充分利用好“全球化”的资源背景，无疑可以为获得绩效利益提供最佳的机会。

诸多障碍要突破

某石化计量仪表升级改造项目是 2010 年的重点项目之一。该项目分化工和炼油板块，涉及炼油厂、烯烃厂等 9 家使用单位，需要电磁流量计 105 台，全部是进口品牌，概算金额为 150 万元。然而，公司进口品牌仪表在采购上存在问题：进口品牌仪表使用单位按习惯总是申请原使用品牌，这给采购部门带来了大量的独家采购问题，给价格谈判造成了很大的困难。

实际上,打破垄断性供应,进行全球性寻源采购面临的困难有很多,例如:缺乏对跨国采购程序的理解,包括对潜在供应源缺少了解及不熟悉跨国采购所要求的附加文件等;不愿意对既定的采购程序作出改变或反对放弃一个长期稳定的供应商;拒绝放弃现有的业务方式;带有内部保护色彩的采购障碍;采购者有时并不愿意从国内的供应源转向并不了解的国外供应源。此外,中国传统的采购模式下,不进行有效的信息沟通,互相封锁,是典型的信息非对称博弈过程,采购成了一种盲目行为,很大程度上造成了资源难以整合的结果。

打破这些障碍是确保采购能够充分利用全球资源、削减采购风险与成本的前提。

目前,对于企业来讲,也很少出台明确的要求与规定去客观衡量与考核全球寻源的效果,一些企业按照对国际供应源的选择使用来实现绩效利益的能力,对采购者进行测评和奖励,从客观上激励全球寻源行为。重要的是,管理层必须传达一个信息,那就是要想方设法找到最具竞争力的供应商,保持竞争力。

资料来源:王玉梅.“全球寻源”在行动[J].石油石化物资采购,2011,43(8):16-17.

第三节 《国际贸易术语解释通则》 在国际采购中的应用

一、《国际贸易术语解释通则》的介绍

全球经济的增长给予大多数企业前所未有的进入世界市场的机会。因此,货物得以在更多的国家、以更大的数量、更多的品种和更快的节奏进行销售。但是,随着全球贸易规模的增长和复杂程度的增加,如果销售合

同草拟不当，误解和纠纷发生的可能性也随之增加。

国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》（International Rules for the Interpretation of Trade Terms, Incoterms）规则是适用于国内与国际贸易的术语，有助于便利全球贸易行为，消减贸易风险。在货物销售合同中援引 Incoterms 规则，可以在诸如风险、费用以及运输和海关清关安排等方面清晰界定当事人相应的义务，从而减少潜在的法律纠纷。

自从国际商会于 1936 年首次编纂以来，Incoterms 这套贸易术语在全球范围内被广为接受，合同标准经过多次更新，以便及时反映国际贸易的发展现状。Incoterms2020 规则考虑到了人们对货物运输中的安全问题的日益关注、根据货物的性质和运输灵活安排保险的需要，以及 FCA 规则下银行在特定货物销售融资中对已装船提单的要求。

在起草国际商务合同的时候，没有法律规定必须使用 Incoterms，采购方和供应商可以使用他们认为合适的任何术语来约束彼此。但是，如果双方明确了要采用 Incoterms，那么各方就是同意了要遵循 Incoterms2020 的具体规定。

若买卖双方合同采纳了 Incoterms，相应术语的具体规定就可以直接适用，而其中已经对风险和义务范围作出了规定。Incoterms 中详细界定了买卖双方的责任范围。

二、Incoterms 的基本结构

Incoterms 的编排顺序是根据出口商的责任水平排序的，如表 9-1 所示。

表 9-1 Incoterms 的四个分组

分组	买卖双方的责任
E 组条款	卖方的唯一责任就是在其自己的场地内准备好货物，可以辅助运输工作，但非强制要求
F 组条款	卖方要承担所有发运前的工作，但是主要的运输安排还是由买方负责
C 组条款	卖方负责安排货物的运输，但是只要一经发出其责任就算履行完毕
D 组条款	卖方的责任延伸到将货物运送到指定地点，所以要承担运输中损坏或丢失、投保运输险等责任

为了方便起见，Incoterms 使用三个字母的代码来表示风险和责任转移的地点。Incoterms2020 中的规定如表 9-2 所示。

表 9-2 Incoterms 概念表

术语解释通则	含义	风险和责任移交点
EXW	工厂交货	卖方所在地或指定交货点
FCA	货交承运人	卖方所在地或卖方的运输工具上
CPT	运费付至	交予承运人
CIP	运费和保险费付至	交予承运人
DAP	目的地交货	交货点
DPU	目的地卸货后交货	交货点
DDP	完税后交货	交货点
FAS	船边交货	指定装运港
FOB	船上交货	装运港的运输工具上
CFR	成本加运费	装运港的运输工具上
CIF	成本、保险费加运费	装运港的运输工具上

相应 Incoterms 的选择在一定程度上取决于所采用的运输方式。表中的七条术语解释通则 EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DPU 以及 DDP 反映了多式联运的需要日益增长，灵活性强，适用于任何运输方式，所以是送抵指定的目的地，可以交货至仓库或者货运代理处。

其他四条术语 FAS、FOB、CFR 以及 CIF 仅适用于完全的海运或内河运输，所以是运抵指定目的港。

有些条目 FCA、CPT 以及 CIP 体现了集装箱化运输的增长，如将货物运送到内陆结关，或运送到集装箱货场后采用海路或陆路转运，或送到航空货代处拼箱发运。

有些术语 FOB、CFR 以及 CIF 反映的是较为传统的货运方式，如干散货运输，适合港到港的运输。

表 9-4 是所有 11 条术语解释通则的概述。

表 9-4 Incoterms 的解释

EXW (工厂交货) 指定交货地点	卖方将货物交给买方：在指定地点（可以是工厂或仓库）交由买方处置。该指定地点可能是也可能不是卖方的经营场所。卖方已通过配售货物履行了其义务。卖方不需要将货物装上托收车，也不需要清关出口。当货物交由买方处置时，风险从卖方转移到买方。 如果买方无法完成出口手续，就要采用 FCA 方式。
FCA (货交承运人) 指定交货地点	与 FOB 不同，FCA 适用于任何运输形式，只要是指定了承运人或目的地，特别适合于集装箱多式联运。 卖方以以下两种方式之一向买方交付货物： 第一，当指定的地点是卖方所在地时，货物交付为：当货物装载在买方安排的运输工具上时。 第二，当指定地点为另一地点时，货物交付为：当货物已装上卖方的运输工具时，货物已到达指定的另一地点，准备从卖方的运输工具上卸下货物，并交由承运人或买方指定的另一人处置。 风险在选定的交货地点从卖方转移到买方。
FAS (船边交货) 指定装运港	当货物在指定的装运港与买方指定的船舶（如码头或驳船上）靠岸时，或当卖方采购已交付的货物时，卖方将货物交付买方。当货物在船上时，风险从卖方转移，买方自那时起承担一切费用。
FOB (船上交货) 指定装运港	卖方在指定的装运港，在买方指定的船上将货物交给买方，或采购已交付的货物。当货物在船上时，风险从卖方转移到买方，买方自那时起承担一切费用。
CFR (成本加运费) 指定目的港	卖方将货物交给船上的买方，或采购已交付的货物。当货物在船上交付并且货物的目的地是约定的港口时，风险从卖方转移到买方。
CIF (成本、保险费加运费) 指定目的港	卖方将货物交付给买方：在船上或采购已交付的货物。 与 CFR 的区别：卖方还必须联系买方投保货物从装运港到目的港的风险或灭失或损坏。当货物在船上交付并且货物的目的地是约定的港口时，风险从卖方转移到买方。但是，卖方必须订立合同，将货物从交货地点运到约定的目的地。
CPT (运费付至) 指定目的地	卖方将货物交付给买方，并将风险转移给买方：将货物交给卖方承包的承运人。或采购如此交付的货物。卖方可以按照所使用的运输工具的适当方式和地点，给予承运人实际占有货物的权利。当货物交给承运人交付给买方时，风险从卖方转移到买方。
CIP (运费和保险费付至) 指定目的地	卖方将货物交付给买方，并将风险转移给买方：按照卖方的合同将货物交给承运人，或采购如此交付的货物。卖方可以按照所使用的运输工具的适当方式和地点，给予卖方实际占有货物的权利。 与 CPT 的唯一区别是：卖方还必须就买方货物从交货地点至少至目的地的灭失或损坏的风险投保。货物交付给买方时，风险从卖方转移到买方，由承运人处理。

(续表)

DPU (目的地卸货后 交货) 指定目的地	当货物从到达的运输工具上卸下后,在指定的目的地或该地点内的约定地点(如果商定了任何地点)交给买方处置,卖方即将货物(并转移风险)交付给买方。 卖方承担将货物运至指定目的地并在指定目的地卸货所涉及的一切风险。因此,在本国际贸易术语解释通则中,交货和到达目的地是相同的。DPU 是唯一一个要求卖方在目的地卸货的国际贸易术语解释通则。当货物转移和卸载到交货地点/目的地时,风险从卖方转移到买方。
DAP (目的地交货) 指定目的地	当货物在指定的目的地或约定的目的地的约定地点(如果商定了任何地点)由买方在到达的运输工具上准备卸货时,卖方即交付货物(并将风险转移给买方)。卖方承担将货物运至指定目的地或该地点内约定地点所涉及的一切风险。因此,在国际贸易术语解释通则中,交货和到达目的地是相同的。当货物转移到交货地点/目的地时,风险从卖方转移到买方。
DDP (完税后交货) 指定目的地	卖方将货物交给买方:当货物在指定的目的地或商定的目的地内的约定地点(如果商定了任何地点)由买方在办理进口手续的到达运输工具上交由买方处置时。卖方承担将货物运至指定目的地或该地点内约定地点所涉及的一切风险。因此,在本国际贸易术语解释通则中,交货和到达目的地是相同的。货物转移并卸载至交货地点/目的地时,风险从卖方转移至买方(包括清关费用)。



小案例

“全球寻源”在行动

寻源能力待提高

在某石化公司,一个计划员通过网上搜索发现了在一家美国供应商处所采购的配件,德国某公司也有同类资源。由于在中国处于垄断地位,美国供应商的价格一直降不下来,通过与德国供应商及时交流、比价发现每台差价竟然达 195 万美元,遂建议引进德国配件,美国供应商为保住其供应地位最终把价格降了下来。

由于与巨额的实际利益直接挂钩,全球化的资源背景严峻考验着采购部门的寻源能力和采购技巧。对于缺少国际业务经验的采购人员来讲,对全球化的资源整合与开发能力往往停留在初始阶段,如偶然性的网上发现

行为、同行业的行为借鉴等。而这实际上关乎企业巨额的经济利益。偶然性的发现行为不能根本地、系统地完善采购资源、降低采购成本。系统性地培养全球寻源能力势在必行。

全球寻源采购路径需要不断发展与改进。首要的就是需要发展或获取有相关技能且能够以全球的意识来测评与完善供应网络的人力资源。

对于采购人员来讲,提高寻源能力最主要的方法就是教育和培训,而这需要在整个采购程序中得到支持,同时也可以帮助改善供应变化所带来的焦虑状况。例如,采用全球联结的计算机辅助设计系统、电子邮件及条形码系统等负责在国际运输渠道中追踪原材料,就大大减少了全球采购中的沟通障碍。

在全球化背景下,企业位于不同区域的采购组织相互沟通和协调,能够起到协同的效应。另外,打破组织的界限,加强与供应商的沟通和协作,也成为全球化背景下采购的一种新的组织设计特征。

哪里找寻供应源

因特网与贸易展览会是寻找货源的两大途径。展览会的优势在于可以实实在在地接触厂家的样品。而通过因特网寻找货源,也应要求提供样品。图片对了解产品是有帮助的,但它永远不能取代产品实物。对一种产品进行评估可以从不同的角度进行,即使网上的产品图片是一个三维图片,它也不能取代实物。

因特网的优点在于网站信息更新快、及时。当你只有某个厂家的产品目录,但考虑到或许其他供应商的产品更便宜、更好,因而想另外找供应商时,因特网是有帮助的。

现代采购人员更倾向于利用因特网,他们希望知道生产某种产品的所有厂家,然后一一查阅他们的网站。在这种情况下,如果网站提供了厂家的电子邮件和其他联系办法的话,那么这个网站是有用的。

如果这是一个第三方的服务网站,也可以通过这个网站与厂家联络。需要注意的是,在写电子邮件或者发传真的时候,采购人员的态度是很有讲究的,有时必须装作不感兴趣甚至愤怒。当然这并非都是真的,但为了争取到最合适的价格,这样做是个技巧。

随着电子科技日新月异的发展,一些先进的技术越来越多地被用来寻

找供应商,美国通用汽车集团的做法是采用网络、电视、可视电话、电话会议等方式寻找。西门子公司则专门建立了自己的电子采购网站,提供了一个让近万名西门子全球采购人员与全球供应商直接接触的信息平台,同时也实现了整个集团内部的采购信息共享与交流。

总之,全球采购系统可以概括为一种电子商务采购模式,企业要进入全球采购系统,必须熟悉与掌握这一系统。中国国际招标网即此类型。中石油、中石化、中海油、宝钢等企业都在通过这一系统实施网上采购,并取得了明显的经济效益。需要注意的是,全球寻源采购最初的驱动力是打破供应资源局限,获取价格利益。所以,成本因素是必须考虑在成本分析当中的,一般包括:基本定价、工具、包装、运输、付款条件、关税、保险费用、额外费用及佣金、起讫港及手续费、关税经纪人费用、税收、沟通成本、库存成本等等。

资料来源:王玉梅.“全球寻源”在行动[J].石油石化物资采购,2011,43(8):16-17.

第四节 实践指导

一、实践任务

通过本章学习,引导学生学会在不同情况下分析使用《国际贸易术语解释通则》相关条款,通过收集有关案例资料,借助案例分析法加强对国际供应源搜寻的了解,从而更好地实现课程教学目标。

二、实践步骤

(1) 分组讨论并交流,找出分析案例中的关键问题。

- (2) 确定是否还需查找与已找出关键问题相关的背景资料。
- (3) 筛选并优化分析此案例的答题思路。
- (4) 明确构成小组分析逻辑的依据，并展开进一步的逻辑整理。
- (5) 小组形成文字报告并汇报。

三、实践要求

(1) 彻底读懂案例——当小组分发到一篇案例时，成员需要对案例进行反复阅读，对案例中的重要信息尝试消化理解。在阅读的过程中，对案例中的背景资料、主要事实、面临的难题及难点、重要论点、重要结论和针对性的对策建议等内容进行一一记录，以方便下一个步骤的进行。

(2) 分组交流讨论，大胆提出自己对问题的看法——对案例中的主要角色所面临的问题进行分析，尝试对案例所给的背景资料进行仔细阅读、筛选分类，归纳总结，若需要引证资料来佐证个人观点，可以依靠电子资料、图书馆实体资料等，获取相关领域的多方面知识，保证分析的正确性。

(3) 全面并正确概括问题——在对案例进行认真分析之后，小组尝试根据案例的相关资料找出问题的症结所在，并对需要解决的问题进行正确概括，注意概括问题的逻辑性与针对性。

(4) 撰写的分析报告——报告中对资料的分析运用要求准确，以所学理论为指导分析资料；资料分析要求全面充实，紧扣主题，结构合理，层次清楚，中心突出。除此之外，提交的报告要注意格式规范，用词准确，表达通顺。

四、实践内容

Incoterms2020 对各种贸易术语条件下买卖双方承担的基本义务都作出了明确的规定，在实际进出口业务中选择何种贸易术语，要根据具体的交易情况来选择，既要有利于双方交易的达成，又要避免承担过大的风险。

Incoterms2020 较其以前各版本更加具体、更加有利于经济全球化背景下国际贸易业务的开展。但是 Incoterms2020 实施之后，其之前的版本同样可以适用。国际贸易惯例不同于法律，不存在新法取代旧法的情况，国际贸易术语解释通则仅是一套贸易条款，而且仅限于货物买卖过程中买卖双方保险、运输等义务的条款。任何版本的条款均可以被当事人引用到贸易合同中。

因此，买卖双方签订合同时，要注明所用术语，选择哪一版本的通则。如果买卖双方在合同中明确表示采用某种惯例，则被采用的惯例对买卖双方均有约束力；如果合同中明确采用某种惯例，但又在合同中规定与所采用的惯例相抵触的条款，只要这些条款与本国法律不矛盾，就将受到有关国家法律的承认和保护，即以合同条款为准；如果合同中既未对某一问题作出明确规定，也未订明采用某一惯例，当发生争议付诸诉讼或提交仲裁时，法庭和仲裁机构可引用惯例作为判决或裁决的依据。

五、实践范例

共享公共采购市场的未来

——2020 年中国国际公共采购论坛上的致辞

政府采购市场，一些国家也称为公共采购市场，是国内市场的重要组成部分。国际上政府采购一般占 GDP 的 15% 左右。中国是世界上最大的发展中国家、全球第二大经济体，政府采购潜在规模巨大。随着中国经济持续增长和政府采购改革深化，采购规模将持续扩大，将给企业带来无限商机。

中国政府一直致力于建立公平竞争、公开透明的政府采购体系。一是保障在中国境内注册的企业都能公平参与政府采购。中国的政府采购对内外资企业在中国境内生产的产品一视同仁、平等对待。中国外商投资法明确规定，国家保障外商投资企业依法通过公平竞争参与政府采购活动。二是保证各类企业公平获得政府采购信息。政府采购信息统一通过中国政府采购网等财政部指定的媒体发布。各类企业都能在同一时间免费、无障碍地获取各级政府公开发布的各类政府采购信息，从源头上确保采购活动的

公平性。三是保护供应商的合法权利。中国政府采购建立了公正的救济制度和完善的监督制约机制为公平竞争提供保障。

2020 年受新冠疫情的影响和冲击，全球经济下行。据世界银行预测，目前中国是今年唯一的 GDP 为正增长的主要经济体。中国经济复苏带来的商机，为很多外国企业脱困提供了有力支持。中国政府将继续致力于营造国际一流的政府采购营商环境，保护外商投资合法权益，厚植外商投资沃土，为外商来华投资深耕发展、参与中国政府采购创造更好的条件！

对外开放是中国的基本国策。随着中国开放的大门越开越大，政府采购市场开放的步伐也不断加快，中国将全方位融入世界。习近平主席在 2018 年博鳌亚洲论坛上宣布，“中国将加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程”，彰显了中国进一步扩大开放的决心。中国加入《政府采购协定》（GPA）意味着中国与 GPA 参加方互惠开放政府采购市场，外国企业也能享受中国政府采购的巨大商机，对全球贸易具有深远意义。世贸组织秘书处指出，如果未来中国加入，将为 GPA 新增 0.4 万亿~1.2 万亿美元的市场规模。中国加入 GPA，无论对于协定本身、世贸组织，还是世界来说都是意义非凡的，对其他新兴经济体也是一个重要信号。

当然，对中国而言，加入 GPA 后，不仅能扩大进口，引进投资，中国企业和产品还可以在参加方的政府采购市场获得国民待遇，平等参与国际市场竞争。因此，中国加入 GPA，不论是对中国，还是 GPA 参加方，甚至对世界其他国家或地区，都有助于实现共赢发展。

从启动谈判以来，中国每年都在加入 GPA 的道路上取得新进展。去年 10 月 20 日，中国向世贸组织提交了加入 GPA 第 7 份出价。这份出价对第 6 份出价作了全面改进，进一步扩大了承诺开放的政府采购范围。总体上看，第 7 份出价已与 GPA 参加方出价水平大体相当，表明了我国加入 GPA 的诚意。目前，中国政府正在积极与 GPA 参加方开展谈判，争取早日达成互利共赢的谈判结果。

与此同时，中国在相关多双边机制下，也在广泛开展政府采购开放谈判和交流合作，目的就是在更宽范围、更高层次上开放政府采购市场。

政府采购作为财政支出管理的重要措施，是国家对经济进行宏观调控

的有效手段。在实现社会经济政策目标、促进国际贸易等方面，都具有举足轻重的作用。无论是中国，还是其他国家和国际组织，在政府采购领域都作了很多有益的探索，积累了不少好的做法和成功的经验，具备良好的交流合作前景。

资料来源：许宏才. 共享公共采购市场的未来 [N]. 政府采购信息报，2020-11-23 (001).



前沿研究

信用证是国际贸易中常见的一种付款机制，对买卖双方都是一种安全保障。信用证在国际贸易中发挥了重要作用，但也给贸易各参与主体带来了风险。信用证的风险在于，即使是显而易见的违法与欺诈，人们仍然显得无能为力。在传统交易过程中，如果发现合同违约或者有欺诈行为，合同将被宣告无效，当事人也可以用中止合同、拒绝付款等方式来救济自己的权利。

信用证欺诈风险是指由一些道德缺失的贸易商通过提供与信用证要求表面一致而实际与真实的货物严重不符的单据，从而达到骗取货款目的的违法活动。信用证欺诈的行为方式包括以下几种：

(1) 进口商有可能得到与信用证规定完全相符的单据，可是并不一定能得到与单据条款完全相符的货物。

(2) 在根本未交付货物的情况下伪造单据、伪造真实单据上的部分记载内容、在单据中作欺诈性陈述等等。

(3) 出口商在履行信用证条款时，由于遭遇种种原因造成“不符点”，导致开证行的拒付。

(4) 开证行在开立信用证时，通常向进口商收取一定数目的押金，由于信用证结算的周期较长，该资金被银行占用。

(5) 开证行和进口商可能无理拒付或无力支付。

(6) 开证行可能在信用证中列出一些“软条款”，使信用证失去了其

“保证付款”的功能等等。

国际贸易中的欺诈现象是“永无休止和全球性的”，而利用信用证进行欺诈又尤为多见。这些欺诈行为使得信用证对国际贸易中基础交易的保障功能大打折扣，并导致进口商的权益受到严重伤害。

资料来源：胡美伦. 浅谈国际贸易中信用证交易应注意的几个问题 [N]. 企业家日报, 2018-11-08 (003).



案例分析

2016—2018 年，中国对联合国采购机构的供应额数据趋势低迷：2016 年，联合国机构自中国的采购金额为 2.29 亿美元，占采购总额的 1.29%，排名前三位的产品类别分别是医疗设备（2 549.8 万美元）、音乐设备及工艺品（2 191.9 万美元）、“药品、避孕药具和疫苗”（1 927.3 万美元）；2017 年，自中国的采购金额为 2.2 亿美元，占比 1.18%，前三位的产品类别为“药品、避孕药具和疫苗”（2 923.2 万美元）、医疗设备（2 912.7 万美元）、环境服务（2 280.6 万美元）；2018 年，自中国的采购金额为 2.15 亿美元，占比 1.14%，前三位的产品类别为环境服务（2 467.9 万美元）、管理服务（2 412.2 万美元）、医疗设备（2 261.2 万美元）。以 2018 年为例，来自中国的医药领域采购金额为 4 098 万美元，仅占该领域全部采购金额的 1%，其中三个主要类别金额依次为 2 010 万美元、2 007 万美元、81 万美元。相比之下，2018 年中国药品的出口额为 68 亿美元，医疗器械类产品出口额为 236 亿美元。

当前，中国企业参与联合国采购等公立市场竞争整体还不够积极，其原因是多方面的：对国际采购规则不熟悉、缺乏国际招投标专业人才、缺乏对产品标准的话语权、取得国际认证障碍重重、采购价格利润空间低、特定领域研发能力不强、合同履行能力不足等，使得一些企业不得不沦为很多中标的国外企业的供应商。

国际注册认证是我国产品走向国际市场必须跨越的技术门槛。比如，

世卫预认证 (WHO PQ) 已成为联合国机构及其他国际组织 (如联合国人口基金、联合国儿基会、国际药品采购机制 UNITAID、全球基金、全球药品机构 GDF) 和欠发达国家的政府等在采购中强制要求的首选标准。

近年来, 中国有很多企业成为国际机构的供应商, 有的已经成为长期供应商, 比如复星医药、华北制药、瑞阳医药、华润紫竹药业、天津永阔、海尔医疗、成都生物所等, 但这些企业所付出的艰辛和努力也是巨大的。截至 2020 年 2 月, 中国已经有 58 个活性药用成分 (API)、31 个制剂品规 (FPP)、8 个诊断试剂、6 个疫苗品规获得了世卫预认证。但相比欧美和印度等国家, 我们还有很大的差距, 如在 244 个疫苗预认证品规中, 中国仅有 6 个通过预认证。

资料来源: 张黎, 何春红. 如何拿下联合国订单? [N]. 医药经济报, 2020-05-14 (003).



练习与思考

一、名词解释

1. 简化清关程序
2. 信用证
3. ATA 短期进口证
4. 提货单
5. 保税仓库

二、单项选择题

1. 下列哪个不属于贸易区 ()。

A. ASEAN	B. NAFTA	C. EFTA	D. NCTS
----------	----------	---------	---------
2. 下列不属于提货单的作用的是 ()。

A. 所有权证明	B. 运输合同条款证明
C. 节省成本	D. 承运人的货物收据

■ 采购寻源基础

3. 下列哪个选项都是送抵指定目的地的？（ ）
- A. EXW、CIP B. FCA、FAS C. DDP、CFR D. DAP、CIF
4. 对于常年性的商品可采用（ ）的方法来确定采购时机。
- A. 定量订货点 B. 固定期间订货
- C. 经济订货法 D. 采购点
5. 下列哪个不能节省采购成本？（ ）
- A. 大批量采购 B. 网上采购
- C. 招标采购 D. 到距离远的供应商处采购

三、多项选择题

1. 进行国际贸易的时候，采购方可能会遇到的合同包括（ ）。
- A. 采购合同 B. 保险合同 C. 运输合同 D. 融资合同
2. 下列属于送抵指定目的港的是（ ）。
- A. FCA B. FAS C. FOB D. CFR
3. 国际付款的方式有（ ）。
- A. 赊销贸易 B. 汇票 C. 信用证 D. 预先支付
4. 采购业务的常见业务模式都有哪些？（ ）。
- A. 普通采购业务 B. 代管采购业务
- C. 固定资产采购业务 D. 直运采购业务
5. 固定资产采购业务，以下哪些单据是必须录入的单据？（ ）
- A. 采购订单 B. 采购到货单
- C. 采购入库单 D. 采购发票

四、简答题

1. 为什么国际贸易中的相关各方希望使用仲裁方式解决纠纷？
2. 什么是汇率？汇率变化对国际供应源搜寻带来了什么影响？

五、论述题

导致近年来国际贸易贸易争议的主要因素是什么？